

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2762/2533	พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด	โจทก์
	นายสมควร กัณทะพงษ์ กับพวก	จำเลย
	นายสมควร กัณทะพงษ์ จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง	

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264, 265, 266, 83 ลงโทษบทหนักตามมาตรา 266 จำคุก 4 ปี จำเลยที่
1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจำคุก 3 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 258)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของ
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ
6,231)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิจารณาฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุอันควรให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงสมควรที่จะได้ตรวจ
พิจารณาฟ้องฎีกาของจำเลยที่ 1 ก่อน แต่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 ยังมิได้ยื่นฎีกา จึง
ไม่มีเหตุอันควรให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-เสียง ตริวิมล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>